N. R.G. 2023/5726

TRIBUNALE DI ROMA

VIII Sezione Civile

Il Giudice, nella causa civile ex art. 702 bis c.p.c., iscritta al n. R.G. 5726/2023, vertente

tra

Parte_1 (Avv. Barbato Giuseppe)

e

Controparte_1 (Avv. Mancini Giulio)

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.04.2024, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 702 ter cpc, la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l' *Parte_1* (di seguito, *Parte_1* ha adito l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti domande nei confronti della *Controparte_1* (di seguito, *CP_1*):

"*previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento posto in essere dall'impresa* *Controparte_1* *dichiarare risolto a ogni effetto di legge il contratto di noleggio dell'autovettura modello Maserati 3.0 V6 targata GL 356 FF sottoscritto in data 6 luglio 2022 n.776066 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto alla società resistente da parte della società ricorrente a nessun ti-tolo per il periodo che esorbita il lasso temporale dal 12 ottobre 2022 (data della consegna del veicolo) al 22 ottobre 2022 (data del furto del veicolo), conseguentemente condannare la società resistente* *Controparte_1* *alla restituzione della somma di euro 570,60 (euro 63,40 per giorno di noleggio) quale quota parte della fattura n.3948/22 perché relativa a noleggio non dovuto (periodo in cui l'auto è stata trafugata),*

restituzione del deposito cauzionale di euro 4.648,77 e restituzione di anticipo su noleggio di euro 12.200,00, il tutto per un totale complessivo di euro 17.419,37 oltre interessi dalla data della comunicazione di risoluzione al soddisfo o in subordine dalla data della presente domanda sino al giorno dell'effettivo ristoro e risarcimento di danni da quantificare. Condannare l'impresa convenuta alla refusione a favore della società ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari relativi al presente giudizio. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione e di integrazione delle conclusioni di merito, dei mezzi istruttori e delle produzioni documentali, anche in esito alla costituzione del convenuto, oppure ove l'Onorevole Tribunale adito decidesse di procedere ai sensi".

A sostegno della domanda, l *Parte_1* ha esposto che:

- con atto numero 776066 del 6 luglio 2022 la società ricorrente sottoscriveva scheda d'ordine per il noleggio a lungo termine dell'autovettura modello Maserati Levante 3.0 V6 350 cv *Per_1* Q4 5 porte;
- tra i servizi aggiuntivi veniva pattuito quello per escludere contributo o penale a carico della società ricorrente nel caso di furto totale del veicolo;
- contestualmente alla sottoscrizione dell'ordine veniva versato anticipo in conto canoni a mezzo bonifico per euro 10.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 12.200,00, nonché veniva costituito a mezzo bonifico presso la locatrice un deposito cauzionale per euro 4.648,77.
- l'autovettura, così come ordinata, veniva consegnata in data 12 ottobre 2022 previa immatricolazione con targa GL 356 FF;
- in data 22 ottobre 2022, alle ore 21,05 circa, come da denuncia sporta in pari data alle ore 21,36 circa presso la locale stazione dei Carabinieri di Casoria (NA) dal signor *Per_2 [...]* che aveva in consegna il mezzo, l'autovettura era oggetto di furto presso il parcheggio del ristorante " *Org_1* " in Casoria (NA). –
- i fatti venivano immediatamente comunicati alla società resistente che attivava il dispositivo Black Box montato sul veicolo per consentirne il ritrovamento;

- in data 27 ottobre 2022 l'autovettura era oggetto di ritrovamento da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli a seguito segnalazione della società resistente ed in seguito a verifiche il veicolo veniva posto sotto sequestro per accertamenti;
- l'autovettura ritrovata aveva sia la targa che il numero di telaio contraffatti, ma colore, modello ed allestimento corrispondevano al veicolo rubato.
- in data 31 ottobre 2022 la società resistente inviava fattura n.3948/22 relativa al canone di noleggio *de quo* per il periodo dal 12 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022 per un importo pari ad euro 1.204,55, che veniva corrisposto a mezzo addebito diretto in conto corrente bancario;
- in data 8 novembre 2022 la società ricorrente, a mezzo suo legale, inviava richiesta di emissione di nota di credito a parziale storno della fattura n.3948/22 in quanto si riferiva al canone di noleggio fino al 31 ottobre 2022 quando invece l'autovettura era stata oggetto di furto in data 22 ottobre 2022;
- in data 10 novembre 2022 la società resistente rispondeva che l'autovettura era stata ritrovata e quindi il contratto non si chiudeva per furto ma avrebbe continuato a rimanere attivo. Una volta effettuato il dissequestro del veicolo si sarebbero valutate le condizioni del mezzo e, conseguentemente, se restituirla al cliente oppure chiudere il contratto;
-con PEC in data 25 novembre 2022, la società ricorrente inviava comunicazione di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. facendo seguito all'evento occorso di furto dell'autovettura in locazione in data 22 ottobre 2022, ed in assenza di eventi che facessero ricondurre il ripristino del contratto in tempi apprezzabili. Richiamava la comunicazione della società resistente del 10 novembre 2022 e considerata la totale incertezza delle vicende contrattuali rappresentava l'intenzione di risolvere, a far data dalla ricezione della stessa, il contratto di noleggio in essere tra le parti con decorrenza immediata. Per l'effetto, chiedeva la restituzione del deposito cauzionale di euro 4.650,77 versato a mezzo bonifico in data 6 luglio 2022, nonché delle somme anticipate in quota contrattuale corrisposte a mezzo bonifico in data 6 luglio 2022 per euro 12.200,00. Si reiterava la richiesta di emissione di nota di credito, e conseguente rimborso, a parziale storno della fattura n.3948/22 emessa a carico del-la società ricorrente;

- la comunicazione di risoluzione contrattuale restava senza riscontro da parte della società convenuta;

- in data 1° dicembre 2022 veniva inviata dalla società resistente fattura n.32868/22 relativa al canone di noleggio dell'autovettura in questione per il periodo dal 1° novembre 2022 al 30 novembre 2022;

-con PEC in data 3 dicembre 2022, la società ricorrente inviava invito a concludere negoziazione assistita ex art.2 e ss. del D.L. n.132/2014, al fine di giungere ad un accordo ed evitare il ricorso al giudice;

- anche l'invito alla negoziazione assistita restava senza riscontro;

- tra le parti seguiva un carteggio, con contestazione formale della fattura del 1° dicembre 2022 e del 1° gennaio 2023 (non pagate) e invito all'emissione di note di credito (la società resistente continuava ad emettere fatture anche per il mese di febbraio 2023, come emerge dall'istanza di anticipazione di udienza del 27.02.2023)

- con PEC del 17 gennaio 2023, la società resistente comunicava al difensore della società ricorrente che "*attualmente il veicolo si trova presso il centro De Clemente in attesa de-gli accertamenti elettrolitici ai fini della corretta identificazione. Il ritardo non è dovuto ad una mancanza* CP_1 *, bensì ad una normale prassi di accertamento delle forze dell'ordine. Per tali motivazioni non siamo ancora in grado di fornire delle tempistiche per una eventuale possibilità di ripristino e riconsegna al cliente del veicolo*".

Si è costituita in giudizio la CP_1 che ha contestando e impugnando tutto quanto dedotto e domandato in ricorso dalla Parte_1 in quanto inammissibile ovvero infondato in fatto e diritto e pertanto meritevole di rigetto.

A sostegno delle proprie eccezioni e deduzioni, la CP_2 , in aggiunta a quanto già allegato in fatto dalla ricorrente, ha esposto che:

- una volta rinvenuta tramite i dispositivi di segnalazione e localizzazione montati sul mezzo, l'autovettura oggetto del contratto di noleggio a lungo termine per cui è causa veniva sottoposta a sequestro per accertamenti, nell'ambito del procedimento penale 552704/2022 I, nell'ambito del quale era stato aperto d'ufficio un procedimento per riciclaggio, oltre ad essersi rese necessarie indagini di accertamento elettrolitico per

l'esatta individuazione del veicolo stesso che presentava il telaio alterato e targhe "improprie";

- con istanza presentata il 27.10.2022, lo stesso giorno del ritrovamento, la *CP_1* chiedeva il dissequestro dell'autovettura; successivamente, l'istanza veniva ripresentata più volte, tuttavia, in data 12.1.2023, essa veniva respinta in quanto il competente Sostituto Procuratore della Repubblica comunicava che "*allo stato*" era "*ancora in attesa degli esiti delle indagini sull'autovettura delegate ai Carabinieri in data 17.11.2022 e sollecitate in data odierna*";

- la pratica veniva costantemente seguita da *CP_1* , che restava in attesa del richiesto dissequestro, poi concesso nel mese di aprile 2023;

- a mezzo mail del 13 aprile 2023, la *CP_1* forniva alla *Parte_1* immediata notizia del dissequestro dell'autovettura, poi confermata da formale comunicazione PEC del 30 maggio 2023 al legale della società ricorrente;

- in quest'ultima comunicazione si confermavano il dissequestro e la prossima reimmatricolazione dell'autovettura in questione e, quindi, la pressoché immediata disponibilità della stessa per "il ritiro" da parte della cliente;

- l *Parte_1* per il tramite del proprio legale, in data 13 aprile 2023 rappresentava di aver espresso la "volontà di recedere dal contratto in essere già in data 25 novembre 2022", ed il rifiuto di ricevere la vettura dissequestrata e reimmatricolata, intendendo giungere alla "risoluzione della questione indipendentemente dalle fasi di recupero dell'autoveicolo"

- l'immediata attivazione di *CP_1* ed il costante monitoraggio della pratica proverebbero l'assenza di qualunque responsabilità o inadempimento contrattuale in capo alla stessa società per la temporanea indisponibilità del mezzo noleggiato dalla *Parte_1* e, conseguentemente, l'assenza di qualunque danno risarcibile e il proprio diritto a trattenere le somme corrisposte dalla società ricorrente.

Disposta la comparizione delle parti e non essendo necessaria ulteriore istruzione oltre l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, sulle conclusioni precisate, all'udienza del 16,04,2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni

riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti introduttivi e il giudice si è riservato di provvedere.

****

La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

La vicenda fattuale relativa al rapporto contrattuale in contestazione può essere così sintetizzata.

Le parti in causa hanno stipulato un contratto di noleggio a lungo termine avente ad oggetto l'autovettura modello Maserati 3.0 V6 targata GL 356 FF.

Una volta acquistata, la concedente *CP_1* ha consegnato alla utilizzatrice *Parte_1* l'autovettura in data 12.10.2022.

In data 22.10.2022, l'autovettura è stata rubata, ma in data 27.10.2022 è stata ritrovata. Tuttavia, l'autovettura è stata posta sotto sequestro penale e non è stata rimessa a disposizione della società utilizzatrice. Nonostante le reiterate richieste della società concedente, il dissequestro è avvenuto a distanza di circa quattro mesi e mezzo, ad aprile 2023.

Pochi giorni dopo il ritrovamento, con e-mail dell'11.11.2022 la società resistente comunicava al legale della società ricorrente che essendo stata ritrovata l'autovettura, il contratto non si sarebbe chiuso per furto, ma avrebbe continuato a rimanere attivo. Una volta effettuato il dissequestro del veicolo sarebbero state valutate le condizioni del mezzo e, conseguentemente, se restituirla al cliente oppure chiudere il contratto.

Persistendo il sequestro penale e non essendovi certezze in ordine ai tempi di dissequestro dell'autovettura, con PEC del 25 novembre 2022, il legale di parte ricorrente ha manifestato alla società concedente la volontà della *Parte_1* di recedere dal contratto, "*in assenza di eventi che facciano ricondurre il pristino del contratto in tempi apprezzabili" e in presenza di un provvedimento di sequestro penale*" ed ha chiesto la restituzione delle somme anticipate a titoli di canoni e di deposito cauzionale.

A tale comunicazione di risoluzione, parte resistente ha replicato solo con PEC del 17 gennaio 2023, rappresentando che l'autovettura si trovava ancora presso il Centro De Clemente in attesa di accertamenti ai fini della corretta identificazione, che non era in

grado di fornire delle tempistiche per il rispristino e la riconsegna del veicolo al cliente e che il ritardo non era dovuto ad una mancanza di CP_1 , ma alla normale prassi di accertamento delle Forze dell'Ordine.

In data 13 aprile 2023, la CP_1 ha comunicato alla Parte_1 l'avvenuto dissequestro dell'autovettura, ma quest'ultima, per il tramite del proprio legale, in pari data rappresentava di aver già espresso la "volontà di recedere dal contratto in essere già in data 25 novembre 2022",

Alla stregua del quadro fattuale così delineato, il Tribunale è chiamato ad accertare la validità o meno della risoluzione del contratto di noleggio intimata dalla società utilizzatrice in data 25 novembre 2022, ed il conseguente obbligo della società concedente, in caso di accertamento positivo, di restituzione delle somme ricevute a titolo di canoni futuri, di deposito cauzionale e di canone non dovuto per i giorni di ottobre 2022 successivi al furto dell'autovettura.

A sostegno della domanda di risoluzione, parte ricorrente allega l'inadempimento di parte resistente, ovvero l'impossibilità sopravvenuta (cfr. parte motiva del ricorso), non avendo più avuto la disponibilità dell'autovettura noleggiata dopo il furto e nonostante il subitaneo ritrovamento, dal momento che il veicolo veniva sottoposto a sequestro penale per accertamenti e indagini.

Parte resistente contesta la fondatezza della domanda eccependo l'assenza di qualunque responsabilità o inadempimento contrattuale in capo alla CP_1 in ordine alla temporanea indisponibilità dell'autovettura noleggiata dalla Parte_1 essendosi immediatamente attivata e avendo costantemente chiesto e monitorato la pratica di dissequestro.

In ogni caso, l'impossibilità della prestazione sarebbe stata temporanea e indipendente da qualsiasi responsabilità di CP_1 <<e quindi certamente rientrante in quella "forza maggiore" che pure la stessa istante cita>>.

Essa inoltre richiama le disposizioni contrattuali in virtù delle quali ha legittimamente incassato l'anticipo dei canoni e il deposito cauzionale, nonché, per quanto riguarda la debenza delle rate scadute nel periodo di indisponibilità del mezzo, l'art 10.7 il quale

prevede che "*resta inteso che, anche in deroga all'art.1584 c.c., il pagamento del canone e/o di ogni altro importo dovuto, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, non potrà mai essere sospeso, ridotto, prorogato e/o scontato per qualsiasi ragione ed in ogni ipotesi di temporaneo inutilizzo dell'autoveicolo noleggiato*". Si riserva, pertanto, di agire separatamente per il recupero dei canoni scaduti e non pagati dalla *Parte_1*

Ciò posto, il Tribunale osserva che nel contratto di noleggio a lungo termine di autovetture le principali obbligazioni delle parti sono, per l'utilizzatore, quella di pagamento dei canoni mensili comprensive del godimento del veicolo e dei servizi accessori e, per il concedente, quella di consegnare e di tenere a disposizione dell'utilizzatore il veicolo per tutta la durata del contratto.

Nel caso in esame, quindi, occorre stabilire se a seguito del furto dell'autovettura e del suo successivo ritrovamento, la mancata messa a disposizione dell'utilizzatore del bene per essere stato posto sotto sequestro penale dal 27.20.2022 al 13.04.2023, costituisce o meno un inadempimento dell'obbligazione a carico della concedente, ovvero una causa sopravvenuta ad essa non imputabile (cfr. parte motiva del ricorso, richiamata e confermata anche da parte resistente) che abbiano giustificato la risoluzione del contratto da parte dell'utilizzatore.

A tale riguardo, non avendo parte ricorrente avanzato specifica richiesta di risarcimento del danno, non è necessario accertare se vi sia realmente stato un inadempimento di parte convenuta, essendo sufficiente valutare la vicenda sopra delineata quale causa non imputabile al concedente che ha reso impossibile la sua prestazione di mantenere a disposizione dell'utilizzatore l'autovettura oggetto del contratto di noleggio.

In tal caso, trovano applicazione le norme sulla impossibilità sopravvenuta di cui agli artt. 1256 e ss. e 1463 e ss. c.c.

Le prime, in materia di obbligazioni, stabiliscono che "*l'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore la prestazione diventa* [definitivamente] *impossibile*" (art. 1256, co. 1, c.c.); se invece "***l'impossibilità è solo temporanea**, il debitore, finché essa perdura, **non è responsabile del ritardo nell'inadempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue** se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al **titolo dell'obbligazione** o alla*

natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero ***il creditore non ha più interesse a conseguirla***" (art. 1256, co. 2, c.c.).

Corrispondentemente, le disposizioni in materia contrattuale prevedono la risoluzione del contratto in caso di liberazione del debitore per la sopravenuta impossibilità della prestazione dovuta, con conseguente inesigibilità della controprestazione e obbligo di restituzione di quella già ricevuta (art. 1463 c.c.), mentre in caso di **impossibilità parziale** (al quale va equiparata l'impossibilità temporanea) stabiliscono che l'altra parte "*può anche recedere dal contratto* ***qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale*****"** (art. 1464 c.c.).

La mancata messa a disposizione dell'utilizzatore dell'autovettura oggetto del contratto di noleggio, essendo essa sottoposta a sequestro penale, ha certamente rappresentato una causa non imputabile alla società concedente che ha reso temporaneamente impossibile la sua prestazione.

Ne discende che al fine di stabilire se l'impossibilità sopravvenuta temporanea ha prodotto o meno l'estinzione dell'obbligazione e, corrispondentemente, la risoluzione del contratto, occorre valutare la sua durata e stabilire, in relazione al titolo dell'obbligazione, se il creditore (nella specie, l'utilizzatore) non avesse più avuto un interesse apprezzabile a conseguire la prestazione dovuta dalla *CP_1* .

In caso di valutazione positiva, il debitore non è responsabile del ritardo, ma l'altra parte ha diritto ad una riduzione della prestazione da essa dovuta (nella specie, la sospensione dei canoni), ed il contratto resta in vigore.

Mentre, in caso di valutazione negativa del persistente interesse dell'altra parte all'adempimento, una volta venuta meno la temporanea impossibilità, il contratto si risolve e la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta.

Applicati i superiori principi alla fattispecie in esame, il Tribunale, considerata la finalità del contratto di noleggio e l'interesse dell' *Parte_1* ad utilizzare l'autovettura presa a noleggio, ritiene che la sua prolungata indisponibilità per causa sopravvenuta non imputabile alla *CP_1* abbia determinato la perdita di qualsiasi apprezzabile interesse

della società utilizzatrice ad una eventuale riconsegna del mezzo a notevole distanza di tempo.

Un tale interesse dell'utilizzatore alla riconsegna dell'autovettura poteva ritenersi persistente nei giorni immediatamente successivi al suo ritrovamento, tanto da giustificare la posizione assunta dalla *CP_1* in data dell'11.11.2022, allorquando, ha comunicato all *Parte_1* che, essendo stata ritrovata l'autovettura, il contratto non si poteva considerare "chiuso" per furto, ma che una volta dissequestrato il mezzo, sarebbe stato valutato in base alle sue condizioni, se restituirlo al cliente oppure "chiudere" il contratto.

Tuttavia, deve ritenersi che l'interesse dell'utilizzatore sia venuto definitivamente meno nelle settimane successive, in assenza di qualsiasi conferma circa la data del dissequestro e la subitanea riconsegna dell'autovettura, tanto da giustificare, a distanza di circa un mese dal suo ritrovamento, la intimazione della risoluzione del contratto in data 25.11.2022.

La conferma che a tale data, non vi era stato alcun segnale dell'imminente dissequestro dell'autovettura è data dal fatto che anche in data 17 gennaio 2023, la società resistente comunicava al difensore della società ricorrente che l'autovettura era ancora sotto sequestro, che erano ancora in corso gli accertamenti volti alla sua identificazione e che non era*" ancora in grado di fornire delle tempistiche per una eventuale possibilità di ripristino e riconsegna al cliente del veicolo".*

Ne discende pertanto che va dichiarata la risoluzione del contratto di noleggio per cui è causa, a seguito dell'intimazione del legale dell *Parte_1* in data 25.11.2022, non potendosi riscontrare, dopo circa un mese di mancata messa a disposizione dell'autovettura, un apprezzabile interesse dell'utilizzatore alla eventuale riconsegna del bene in tempi non certi e non prevedibili.

Né rileva, in senso contrario alla dichiarata risoluzione del contratto, la mancanza di responsabilità della *CP_1* in ordine alla indisponibilità dell'autoveicolo e, addirittura, il fatto che essa si sia immediatamente adoperata al fine di ottenere in tempi brevi il dissequestro dell'autovettura.

Le conseguenze della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta sono quelle – innanzi dette – della non debenza della controprestazione e della restituzione di quanto già ricevuto (art. 1463 c.c.), né trova applicazione alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione a carico del concedente per ragioni diverse dalla riparazione, la pattuizione di cui all'art. 10.7 del contratto, secondo la quale "*resta inteso che, anche in deroga all'art.1584 c.c., il pagamento del canone e/o di ogni altro importo dovuto, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, non potrà mai essere sospeso, ridotto, prorogato e/o scontato per qualsiasi ragione ed in ogni ipotesi di temporaneo inutilizzo dell'autoveicolo noleggiato*".

In conclusione, pertanto, in accoglimento della domanda, va altresì dichiarato che l *Pt_1* *[...]* nulla deve ad *CP_1* per il periodo successivo al 22 ottobre 2022, con conseguente condanna della *CP_1* alla restituzione della somma di euro 570,60 (euro 63,40 per giorno di noleggio) quale quota parte della fattura n.3948/22 relativa al periodo in cui l'autovettura non è stata messa a disposizione, della somma di € 4.648,77 versata a titolo di deposito cauzionale e di € 12.200,00 versata a titolo di anticipo sui canoni di noleggio, il tutto per un totale complessivo di € 17.419,37 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo pagamento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento e per le fasi di studio e introduttiva, dal DM n. 55/2014 e smi.

P.T.M.

Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) dichiara risolto il contratto di noleggio, sottoscritto dalle parti in causa, avente ad oggetto l'autovettura modello Maserati 3.0 V6 targata GL 356 FF;

2) dichiara che l *Parte_1* nulla deve ad *[...]* *Controparte_1* per il periodo successivo al 22 ottobre 2022;

3) condanna la *Controparte_1* alla restituzione, in favore della l' *[...]* *Parte_1* della complessiva somma di € 17.419,37 oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettivo ristoro;

4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 118,50 per spese vive ed € 1.696,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, lì 20/04/2024.

Il Giudice
Dott. Fausto Basile